

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1090/2537

นาย อนันต์ สุทินฤกษ์
นาง ทูเรียน ปา ทาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179

โจทก์ฟ้องว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินพิพาทของ ป. จำเลยเข้าบ้านพิพาทจากภริยาป. ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อีกต่อไปขอให้บังคับ จำเลยออกจากบ้านพิพาทและชำระค่าเช่าที่ค้างกับค่าเสียหาย การที่จำเลยฟ้องแย้งว่า ป.ให้คำมั่นว่าจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้จำเลย ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน ระหว่างโจทก์กับ ป. และให้ ป. จดทะเบียนโอนขายให้จำเลยนั้นฟ้องแย้งดังกล่าว เป็นคนละเรื่องคนละประเด็นและไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ทั้งเป็นการขอให้บังคับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความด้วย จึงไม่ชอบที่จะรับฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อบ้านเลขที่ 165/1 ถนนมะลิวัลย์ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ดินโฉนดเลขที่ 61544 ของนาย ประสิทธิ์ บุญรอด เพื่อทำการค้าขายจำเลยทำสัญญาเช่าบ้านดังกล่าวกับภริยาของ นายประสิทธิ์ครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอยู่ในบ้านดังกล่าวต่อไป ได้บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านของ โจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านแก่โจทก์ 2 เดือน ๆ ละ 3,000

บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และการที่จำเลยไม่ยอมออกจากบ้านเช่าทำให้โจทก์ต้องเช่าบ้านจากบุคคลอื่นเสียค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาทเป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาทและโจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารเดือนละ 8,000 บาทเนื่องจากการที่โจทก์ซื้อบ้านและที่ดินแล้วแต่เข้าไปทำการค้าขายไม่ได้เป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 16,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 26,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยพร้อมด้วยบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 165/1 ดังกล่าว ให้จำเลยชดเชยค่าเช่ากับค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 26,000 บาท และค่าเช่ากับค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องอีกเดือนละ 13,000 บาท จนกว่าจำเลยจะออกจากบ้านเช่าของโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า บ้านและที่ดินพิพาทตามฟ้องนั้นปกติเช่ากันในอัตราเดือน 2,000 บาท การที่โจทก์เรียกเงินค่าเสียหายมานั้นไม่เป็นความจริงเพราะโจทก์อยู่ในบ้านตามฟ้องอย่างเป็นเจ้าของมาเป็นเวลานานแล้วและการที่โจทก์จะไปเช่าบ้านบุคคลอื่นในอัตราค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท และต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ยให้กับธนาคารเดือนละ 8,000 บาท ก็ไม่เกี่ยวกับที่โจทก์อยู่ในที่ดินและบ้านพิพาทแต่ประการใด บ้านพร้อมที่ดินพิพาทนายประสิทธิ์ บุญรอดได้ให้คำมั่นว่าจะขายให้จำเลย จำเลยได้วางมัดจำไว้แล้วตกลงชำระส่วนที่เหลือพร้อมโอนทะเบียนแต่กลับนำไปขายให้โจทก์ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนขายบ้านพร้อมที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับนายประสิทธิ์บุญรอด และให้บังคับนายประสิทธิ์โอนบ้านพร้อมที่ดินพิพาทให้จำเลย พร้อมกับรับชำระเงินส่วนที่เหลือ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การของจำเลย ส่วนฟ้องแย้งนั้นเห็นว่า ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมให้ยกฟ้องแย้ง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยพร้อมด้วยบริวารออกไปจากบ้านเลขที่

165/1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นห้าม
จำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องบ้านดังกล่าวต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตรา
เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะออกจากบ้านดังกล่าวของ
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง และคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ส่วนฟ้องแย้งนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา
แก้เป็นว่า ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเช่ากับค่าเสียหายจาก
จำเลย โดยอ้างว่าโจทก์ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินพิพาทของนายประสิทธิ์ บุญรอดจำเลย
ได้เข้าบ้านพิพาทจากภริยานายประสิทธิ์ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วโจทก์ไม่
ประสงค์ให้จำเลยอยู่อีกต่อไปที่จำเลยฟ้องแย้งว่านายประสิทธิ์ให้คำมั่นว่าจะขายบ้าน
และที่ดินพิพาทให้จำเลย โดยได้ตกลงราคาและวางเงินมัดจำกันแล้วจึงขอให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนระหว่างโจทก์กับนายประสิทธิ์และให้นายประสิทธิ์จดทะเบียน
โอนขายบ้านและที่ดินพิพาทให้จำเลย ดังนั้นฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นคนละเรื่องคน
ประเด็นกันและไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ทั้งเป็นการขอให้บังคับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้ามา
เป็นคู่ความด้วย ชอบที่จำเลยจะนำคดีไปฟ้องร้องเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยนั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ